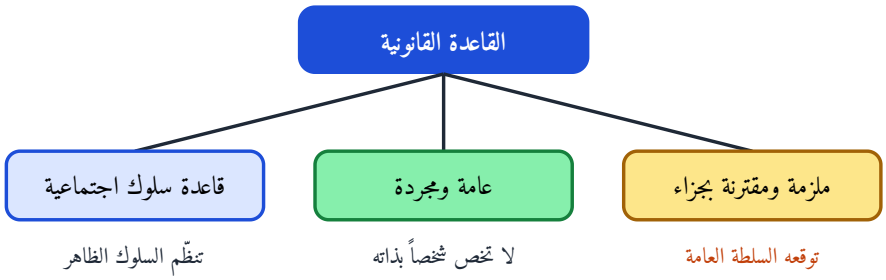
خصائص القاعدة القانونية

الهدف: أن تعرّف القاعدة القانونية وتستخرج خصائصها الثلاث، وتميّز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكمّلة.

الفكرة في سطرين: القاعدة القانونية قاعدة تنظّم سلوك الأفراد في المجتمع، تُخاطبهم بصفة عامة ومجردة، وتكون ملزمة لأن السلطة العامة تكفل احترامها بجزاء مادي.



الشكل 1: الخصائص الثلاث للقاعدة القانونية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القاعدة القانونية:** خطاب موجّه إلى الأشخاص ينظّم سلوكهم في المجتمع على وجه الإلزام.
2. **قاعدة سلوك اجتماعية:** لا وجود للقانون خارج المجتمع، وهي تهتم بالسلوك الخارجي الظاهر لا بالنوايا الباطنة إلا إذا ظهرت في فعل.
3. **عامة ومجردة:** لا تخاطب شخصاً معيّناً بذاته ولا واقعة بعينها، بل تُطبَّق على كل من توفرت فيه شروطها.
4. **ملزمة:** يقترن بها **جزاء مادي** توقعه السلطة العامة على من يخالفها؛ وهذا ما يميّزها عن قواعد الأخلاق والمجاملات.
5. **صور الجزاء:** جنائي (حبس، غرامة)، مدني (تعويض، بطلان العقد)، إداري (عقوبة تأديبية على الموظف).
6. **القاعدة الآمرة** لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنها تتصل بالنظام العام، و**القاعدة المكمّلة** يجوز للأطراف استبعادها باتفاقهم.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قاعدة تُلزم كل سائق باحترام الإشارة الضوئية. **التفسير:** عامة ومجردة لأنها تخاطب كل السائقين دون تحديد أسمائهم.
2. قرار تعيين موظف معيّن باسمه. **التفسير:** ليس قاعدة قانونية لأنه يخص شخصاً بذاته، فينقصه التجريد.

3. اتفاق بائع ومشترٍ على مكان تسليم مخالف لما يحدده القانون. **التفسير:** صحيح لأن قاعدة مكان التسليم مكمّلة يجوز الاتفاق على خلافها.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **الجزاء القانوني** المادي و**الجزاء الأخلاقي** المعنوي (تأنيب الضمير، استنكار الناس).
- الظن أن العمومية تعني تطبيق القاعدة على جميع الناس؛ قد تخاطب فئة (التجار، العمال) وتبقى عامة.
- القول إن القاعدة المكمّلة غير ملزمة؛ هي ملزمة متى لم يتفق الأطراف على خلافها.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ثلاث خصائص: اجتماعية، عامة ومجردة، ملزمة.
- الجزاء مادي توقعه السلطة العامة: جنائي، مدني، إداري.
- آمرة = لا اتفاق على مخالفتها؛ مكمّلة = يجوز استبعادها.
- قرار يخص شخصاً بعينه ليس قاعدة قانونية.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com